

广东省自然资源厅

粤自然资管制〔2023〕639号

广东省自然资源厅关于非农业建设项目 占用城乡建设用地增减挂钩项目 拆旧区有关问题的通知

各地级以上市、各县（市、区）自然资源主管部门：

为切实加强城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区（以下简称“拆旧区”）复垦后管理，规范有关建设项目占用拆旧区行为，根据国家和省城乡建设用地增减挂钩有关规定，经研究，现就有关问题通知如下：

一、各类城镇村建设项目，除符合依法编制批准的国土空间规划外，原则上不得建设占用拆旧区，单独选址的交通、能源、水利等建设项目确实无法避让拆旧区的，可以依法纳入建设项目用地报批范围。

二、单独选址的交通、能源、水利等建设项目需要建设占用拆旧区的，应根据拆旧区的不同情形分别处理：

（一）先建新后拆旧

1、尚在实施中项目，按照规定程序办理项目区拆旧区变更调整方案，将拟建设占用地块调出项目区拆旧区范围，从项目区范围外调入等面积地块纳入项目区拆旧区范围。

2、拆旧区已完成验收和地类变更(已归还增减挂钩周转指标)项目,涉及拆旧区范围部分,应当依法办理农用地转用审批手续。已验收但尚未完成地类变更项目,须先完成地类变更,归还增减挂钩周转指标。

(二) 先拆旧后建新

1、尚在实施中项目,按照规定程序办理项目拆旧区调整,将拟建设占用地块调出项目拆旧区范围。

2、拆旧区已完成验收和地类变更(已形成指标)项目,涉及占用拆旧区的,应当依法办理农用地转用审批手续,已验收但尚未完成地类变更项目,先完成地类变更,形成指标。

三、相关要求

(一)增减挂钩项目区拆旧区拆旧复垦方案已变更调整两次,因拆旧地块被建设占用需对拆旧区拆旧地块进行调整的,允许再增加调整一次。

(二)建设占用尚在实施项目,在办理项目拆旧区范围调整时,压占地块已实施复垦并产生费用的,以及建设占用已验收先拆旧后建新项目拆旧区的,建设单位应当给予合理补偿。

(三)市、县自然资源应当切实加强拆旧区复垦后管理工作,建立拆旧区管理台账,严禁非法将拆旧区范围内的农用地转为建设用地。

广东省自然资源厅

2023年4月4日

(联系人及电话： 杨 华， 020-38814312)

公开方式：主动公开

广东省自然资源厅办公室

2023 年 4 月 6 日印发

排印：钟婉怡

校对：杨 华

共印 1 份
